

---

# Достаточно ли письма и что дальше

---

Хронология · Mamu Garden · что собрать к заявлению

## ДОВЕРИТЕЛЬ

Михаил Завьялов (Mikhail Zavialov), гражданин РФ

## ДЕЛО

Satreskrim Polres Gianyar, Polda Bali

№ B/1647/IX/RES.1.11./2026/Satreskrim

## ЯВКА

25 сентября 2026, 09:00 — в качестве свидетеля

## СОСТАВЛЕНО

15 сентября 2026, Бали

**Конфиденциально.** Документ подготовлен для передачи адвокату. Содержит персональные данные и сведения о ходе доследственной проверки. Изложенные обстоятельства подлежат подтверждению приложенными документами.

## 1. ДОСТАТОЧНО ЛИ ПИСЬМА — ЧЕСТНО

**Письмо после трёх исправлений будет хорошим документом. Но оно не щит.**

Сомаси **не имеет процессуального действия** по уголовному делу: оно не связывает полицию, не останавливает `penyelidikan`, не создаёт прав и обязанностей. Его ценность — **доказательственная и репутационная**: датированная письменная фиксация позиции до подачи заявления, плюс уведомление двенадцати органов.

**Защищает не письмо.** Защищают:

| Что защищает                                                  | Где               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| П. 4.3 — срок возврата не наступил                            | Соглашение        |
| П. 4.1/4.2 — средства физлицу, Participating Preferred Equity | Соглашение        |
| Пп. 3.1/3.2 — 65/35, требование 100% вне документа            | Соглашение        |
| П. 6.1 — доступ у Инвестора был, тайности нет                 | Соглашение + логи |
| П. 2.1 — совместная компания не создавалась                   | Соглашение        |
| Встречное заявление                                           | Ещё не подано     |

### Чего в письме нет — и это надо понимать

| Сторона                      | Состояние в письме                                                                                                    |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Деньги, присвоение           | ✅ Закрыто хорошо. Пп. 3, 4, 6–10, 13–16                                                                               |
| Кража оборудования (ст. 476) | 🟡 Пп. 23–24, но <b>условно</b> : «если подтвердится». Ни дат, ни перечня, ни мест                                     |
| Вымогательство (ст. 482/483) | 🟡 Пп. 19–22, но <b>ни один элемент не приложен к факту</b> . Нет дат сообщений, нет авторства                         |
| Группа лиц (Pasal 20)        | ❌ Нет вообще. А Быков фигурирует в пп. 7–9, 13, 19                                                                    |
| Дмитрий Быков как адресат    | ❌ Письмо адресовано <b>только Прокофьеву</b> . Быков его <b>не получит</b> , значит юридически <b>не предупреждён</b> |
| Миграционная линия           | ❌ Нет — и правильно, сейчас рано                                                                                      |

**Вывод:** письмо адекватно **как сомаси по денежному вопросу**. По краже и вымогательству оно только обозначает намерение. Это нормально для сомаси — но означает, что вся тяжесть ложится на **встречное заявление**.

## 2. ПРО ХРОНОЛОГИЮ — АДВОКАТ СКОРЕЕ ВСЕГО ПРАВ

Михаил предполагает, что дело в местных особенностях, которых мы не знаем.

**Это похоже на правду, и вот почему.**

Юридической обязанности нет: **Pasal 23 UU 20/2025** не ставит подачу сообщения о преступлении ни в какую зависимость. Но в индонезийской практике у предварительной сомаси есть понятные основания:

| Основание                                                                                                                                      | Что даёт                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Заявление в ответ выглядит как <code>laporan balik</code></b> — месть за чужое заявление. Полиция такие принимает неохотно и ведёт медленно | Предшествующая сомаси показывает самостоятельную претензию, а не удар в ответ |
| <b>Полиция отказывает по делам, похожим на гражданский спор в уголовной обёртке</b>                                                            | Сомаси без ответа подтверждает: гражданский путь был предложен и отвергнут    |
| <b>Практика восстановительного правосудия</b> подталкивает к досудебным попыткам                                                               | Формально соблюдено, и при этом мы прямо отказываемся от примирения           |
| <b>Ст. 482/483</b> требуют доказать давление и требование                                                                                      | Проигнорированная сомаси добавляет к картине поведения                        |

⚠ Это **объяснение практики, не юридическое заключение** — подтверждать у адвоката. Но версия «он тянет» выглядит менее вероятной, чем версия «он делает как принято».

**Что всё же нужно получить письменно** — ответ на вопрос 1 из файла 55: можем ли мы подать заявление без письма, и что конкретно письмо даёт. Не для спора, а чтобы знать, на чём стоим.

## 3. СЕМЬ ДНЕЙ — НЕ ПАУЗА. ЭТО РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

Главная ошибка здесь — считать, что сначала ждём ответа, потом начинаем готовить заявление. **Готовить надо параллельно.** К 09.10 проект заявления должен быть готов, чтобы подать его сразу, как станет ясно, что ответа нет.

**Попросить адвоката готовить заявление одновременно с письмом.**

### 3.1. Срочное по видеозаписям — приоритет уточнён 02.10.2026

**Поправка к написанному ниже.** Михаил сообщил, что **запись кражи от 08.06 у него есть** — она из ресторана **Mamu Garden**, разобрана в `evidence/video-01-krazha-stenda.md`. Факт изъятия по этому эпизоду **доказан**, и паниковать из-за 7AM не нужно.

**Новый порядок срочности:**

| № | Что                                                                                                                                                             | Почему                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  <b>Письменное подтверждение происхождения записи от владельца Mamu Garden</b> | Имеющаяся копия пересжата мессенджером: метаданных нет. По <b>Pasal 235(3)(5)</b> нужна <b>аутентификация</b> . Заявление владельца переводит файл в полноценное доказательство. <b>Делается сегодня и не зависит от архива</b> |
| 2 | Оригинал с видеорегистратора Mamu Garden, интервал 17:30–18:30, прочие камеры                                                                                   | На оригинале может читаться <b>номер скутера</b> — единственное, что связывает изъятие с людьми. Шансы малы: 4 месяца при архиве 7–30 суток. Если перезаписано — <b>получить письменный ответ о сроке хранения</b>              |
| 3 | Записи 7AM за 11–14.06                                                                                                                                          | Повторные эпизоды. Дополняют, но не создают базу                                                                                                                                                                                |

### 3.1-бис. Исходная формулировка (для истории)

**Изъятие конструкций — 08.06 и 11–14.06.2026. Сегодня 02.10. Прошло почти четыре месяца.**

Большинство систем видеонаблюдения хранят записи **30–90 дней**. Запрос записей сети **7AM** стоял в плане как «сегодня» ещё в сентябре. Если он не был отправлен — **записи, вероятно, уже затёрты**, и лучшее доказательство по ст. 476 потеряно.

- [ ]  **Сегодня** выяснить у **Gary Foster**, сохранились ли записи за **08.06 и 11–14.06**, и какой срок хранения в системе
- [ ] Если сохранились — **письменный запрос немедленно**, не устный
- [ ] Если затёрты — зафиксировать это письменно: **ответ владельца о сроке хранения** сам по себе доказательство того, что записи существовали и утрачены по естественной причине, а не скрыты Михаилом

**Это единственный пункт, где промедление необратимо.** Всё остальное подождёт.

### 3.2. Что собрать к заявлению — по составам

#### Ст. 476 — кража промооборудования

- [ ] **Перечень изъятых:** что именно, где было установлено, стоимость
- [ ] **Фотографии мест** до и после — следы крепления
- [ ] **ССТV** — см. 3.1
- [ ] **Свидетели на точках** — персонал, арендодатели площадок
- [ ] **Переписка**, где изъятие обсуждалось или планировалось
- [ ] Совпадение перечня изъятых с точками — уже зафиксировано, файл **28**

#### Ст. 521 — повреждение имущества

- [ ] **Фото следов** в местах крепления. Без них состав не выстроится

#### Ст. 482/483 — вымогательство и угрозы

- [ ] Шесть извлечённых кадров — **уже готовы**, `evidence/bukti/`
- [ ] **12:21 Алексей** — банковские выписки; **12:22 Дмитрий** — документы компании. Авторство и время зафиксированы

- [ ] **Требование синхронизировать WhatsApp** на их устройства и **требование SIM-карты** — файл 45
- [ ] **Групповой чат**, где распределяли роли и планировали смену директора
- [ ] **Отказ от предложенного полного возврата** — искать в переписке любое сообщение, где отклоняется рассрочка либо вместо денег повторяется требование долей. Это превращает устный довод в доказуемый

### Pasal 20 — совершение в группе

- [ ] Та же переписка, но с акцентом на **совместность**: кто кому что поручал, кто чем занимался. Файл 44

### Свидетели

- [ ] **Salvador Rojas** и **Алексей Гончаров** — письменные заявления, по шаблону из файла 16. Статус `de auditu`, подтверждающее доказательство

## 3.3. Процессуальное

- [ ] **Копия ВАР от 25.09.2026** — право по **Pasal 150**
- [ ] **Ходатайство** о приобщении **истории изменений и журнала доступа** учётной системы, которые следователь демонстрировал 25.09, с датами отключения и восстановления доступа Михаила
- [ ] Подтвердить полномочия **Oswin Sedekiel Mali** по доверенности от 23.09.2026
- [ ] **Отдельное соглашение о гонораре** с Damar Wicaksono — до сих пор не подтверждено

## 4. РИСК, К КОТОРОМУ НАДО ПОДГОТОВИТЬ ОТВЕТ ЗАРАНЕЕ

«Почему вы заявили только в октябре, если кража была в июне?»

Этот вопрос зададут обязательно, и четыре месяца молчания — слабое место.

Ответ должен быть готов и звучать одинаково у Михаила и у адвоката:

С июня по сентябрь Михаил сам находился в положении проверяемого: 08.09 поступили приглашения в Polres Gianyar, 24–25.09 состоялись опросы. Он не подавал встречных заявлений, пока не дал показания по чужому. После этого была направлена досудебная претензия, и заявление подано после того, как она осталась без ответа.

 **Из этого следует практическое:** чем дольше тянется заявление **после** 09.10, тем слабее этот ответ. Если ответа на сомаси не будет — подавать сразу, без новой паузы.

---

## 5. КОРОТКО

---

| Вопрос Михаила                              | Ответ                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Можно ли отправлять письмо в таком виде     | После <b>трёх исправлений</b> из файла <b>56</b> — да                                                                                                                      |
| Защищены ли мы со всех сторон               | <b>Нет.</b> Письмо закрывает денежную сторону. Кража и вымогательство в нём обозначены, но не раскрыты — это задача заявления                                              |
| Правильная ли хронология письмо → заявление | Юридически не обязательна, но <b>практически обоснована</b> . Версия «адвокат тянет» маловероятна                                                                          |
| Готовимся ли к заявлению после письма       | <b>Не после. Параллельно.</b> К 09.10 проект должен быть готов                                                                                                             |
| Что самое срочное прямо сейчас              |  <b>ССТV 7AM за 08.06 и 11–14.06</b> — почти четыре месяца, записи могут быть уже затёрты |

---